



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

9 במאי 2022

1536

ח' באייר התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 8).
התשפ"ב-2022 814

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2022

1. תיקון שם החוק
בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו.

דבריו הסבר

הפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג-2013, הוארך תוקף החוק לשנתיים נוספות עד יום ט"ו באב התשע"ה (31 ביולי 2015), ולאחר מכן הוארך לתקופות נוספות: בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 – עד יום ב' באדר התשע"ז (28 בפברואר 2017), ובחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 – עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019). עקב התפזרות הכנסת ה'22 ובהתאם להוראת סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוארך תוקף החוק עד יום כ"ד בסיוון התש"ף (16 ביוני 2020). לאחר מכן, בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020, הוארך תוקפו של החוק עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ובהתאם להוראת סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עקב התפזרות הכנסת ה'23 הוארך תוקף החוק עד יום כ"ו בתמוז 2021 (6 ביולי 2021). בהמשך, בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, הוארך תוקף החוק עד יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).

מתחילת הפעלת מערכי האכיפה העירוניים ובהתאם לתקציב שהוקצה לנושא, עד כה הוכללו בתוספת הראשונה לחוק 71 רשויות מקומיות. במרביתן פועלים מערכי אכיפה עירוניים ובחלקן מערכי האכיפה העירוניים נמצאים בשלבי הקמה והיערכות שונים. נוסף על כך, פועלים מערכי אכיפה עירוניים בכמה רשויות מקומיות באזור יהודה והשומרון מכוח סעיף 87 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, שכותרתו אימוץ הוראות חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תיקון מס' 203), התשע"ב-2012.

הנתונים שהצטברו במשרד לביטחון הפנים ובמשרת ישראל מעידים כי פעילות מערכי האכיפה העירוניים במתכונתם הנוכחית יעילה ואפקטיבית. נוסף על כך, קיימת שביעות רצון רבה בקרב ראשי הרשויות המקומיות מפעילות מערכי האכיפה העירוניים, לרבות מתחומי הפעילות ומהידוק שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות לבין משרת ישראל ומהיוזמה לפעילויות משותפות שלהם בתחומי האכיפה השונים. מרביתם מדגישים את חשיבות הפרויקט ומציינים את התרומה המשמעותית של מערכי האכיפה העירוניים לשיפור איכות החיים ותחושת הביטחון של התושבים ברשויות המקומיות שבהן פועלים

כללי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק או החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים), נחקק כחלק ממהלך המשלים את החלטת ועדת השרים למאבק באלימות מיום כ"ו בסיוון התש"ע (8 ביוני 2010). החלטת ועדת השרים קיבלה ביום י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010), תוקף של החלטת ממשלה שמספרה 1848 (להלן – החלטת הממשלה מס' 1848) שכותרתה "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל – רפורמה בתחום הביטחון האישי". במסגרת החלטה זו הוחלט, בין השאר, על הקמתו של מערך אכיפה עירוני משולב ברשויות המקומיות, הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירונית ייעודית, אשר יפעל להרתעה, מניעה ואכיפה בתחום עבירות איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית (להלן – מערך אכיפה עירוני). זאת, במטרה לאפשר רפורמה מהותית ויסודית, שתגביר במידה ניכרת את הביטחון האישי ואת תחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה ותושביה, כדרך מרכזית וכמנוף לשיפור איכות החיים במדינת ישראל.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1848 ובמטרה לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן ולאפשר להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות בשטחן, נחקק החוק. בחוק הוקנו לפקחי רשויות מקומיות אשר עומדים בתנאים הקבועים בפרק ג' לחוק ואשר הוסמכו לפי הוראותיו, סמכויות מסוימות לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר. כמו כן, לפקחי רשויות מקומיות אשר הוסמכו ל"פקחים מסייעים" בהתאם להוראות פרק ד' לחוק, הוקנו סמכויות נוספות שהם רשאים להפעיל לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק. בהתאם לתפיסת ההפעלה של מערכי האכיפה העירוניים כפי שגובשה במשרד לביטחון הפנים ובמשרת ישראל, מתמקדים מערכי האכיפה העירוניים באכיפת סל עבירות מוגדר, בתחומי איכות החיים ומניעת אלימות.

לנוכח חדשנות מערכי האכיפה העירוניים באותה העת וכדי לבחון את האפקטיביות שבהקמתם ואת מידת יעילותם בהשגת המטרות שהוגדרו ופורטו לעיל, הוחלט בהחלטת הממשלה מס' 1848 כי המערכים יוקמו ויפעלו כפיילוט לתקופה של שנתיים. בשל כך חוקק החוק כהוראת שעה: בתחילה לתקופה של שנתיים עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), ובהמשך, בחוק לייעול האכיפה

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התש"ף, עמ' 68.

- תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1(ב) לחוק העיקרי, במקום "יוסמכו פקחים עירוניים לצורך פיקוח על ביצוע חוקי עזר וברשויות" יבוא "יפעל ברשויות" והמילים "יפעל לתקופת ניסיון" – יימחקו.
- תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בהגדרה "פקח עירוני", במקום "סעיף 3" יבוא "סעיף 337 לפקודת העיריות² או סעיף 113 לפקודת המועצות המקומיות³, לפי העניין".
- ביטול פרק ג' 4. פרק ג' לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 סעיף 1 לחוק קובע את מטרת החוק. מוצע לתקנו באופן שישקף שני שינויים מרכזיים המוצעים בהצעת חוק זו: האחד, הפיכת החוק מהוראת שעה להוראת קבע כאמור בסעיף 1 להצעת החוק; והשני, העברתו של פרק ג' לחוק שעניינו הסמכת פקחים עירוניים – לפקודת העיריות, ובשל כך ביטולו של פרק זה מהחוק. כמבואר בדברי ההסבר לסעיף 4 להצעת החוק. לפיכך מוצע להשמיט מסעיף המטרה, את המילים הקובעות שמערך האכיפה העירוני יפעל לתקופת ניסיון וכן את המילים הקובעות שמכוח החוק יוסמכו פקחים עירוניים לצורך פיקוח על ביצוע חוקי עזה.

סעיף 3 סעיף 2 לחוק הוא הסעיף הקובע את ההגדרות. מאחר שמוצע בסעיף 4 להצעת החוק להעביר את פרק ג' לחוק לפקודת העיריות ולבצע תיקון דומה בפקודת המועצות המקומיות, כאמור בסעיף 15 להצעת החוק, מוצע לתקן בהתאמה את ההגדרה של "פקח עירוני" בחוק ולהפנות לסעיף הסמכת הפקחים המוצע בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות.

סעיפים 11, 14, 15 להוראת קבע, מוצע, בסעיף 4 להצעת החוק, לבטל את פרק ג' לחוק, שעניינו הסמכת פקחים עירוניים בסמכויות מסוימות לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזה, ולהכניסו, בסעיף 14 להצעת החוק, כסימן א' המוצע בפרק שישה עשר לפקודת העיריות, בהתאמות הנדרשות. כמו כן מוצע, בסעיף 15 להצעת החוק, להחיל את התיקון האמור בפקודת העיריות גם על מועצות מקומיות באמצעות הוספת סעיף 113 המוצע לפקודת המועצות המקומיות. זאת, מאחר שפקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות מסדירות את כלל הנושאים הנוגעים לסמכויות הרשויות המקומיות, והן האכסניה המתאימה להסדרת סמכויות הפקחים העירוניים באכיפת חוקי עזה.

בהתאמה מוצע, בסעיף 11 להצעת החוק, לתקן את סעיף 22 לחוק שכותרתו "ביצוע". סעיף 22 לחוק קובע, בסעיף קטן (א) שבו, כי השר לביטחון הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה, למעט פרק ג', וסעיף קטן (ב) שבו קובע כי "שר הפנים ממונה על ביצועו של פרק ג'". מאחר שבאמור לעיל מוצע לבטל את פרק ג' לחוק ולהעביר את הוראותיו לפקודת העיריות, ממילא אין עוד צורך להתייחס בסעיף הביצוע של החוק להוראות פרק ג' שמוצע לבטלו.

וזה נוסח פרק ג' לחוק לליעול האכיפה והפיקוח העירוניים שמוצע לבטלו בסעיף 4 להצעת החוק:

המערכים. יצוין כי מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות הביעו אף הם תמיכה בהפיכת הוראת השעה שבנדון להוראת קבע.

ממצאי סקרים שנערכו בנוגע לפעילות מערכי האכיפה העירוניים מעידים, בין השאר, על עלייה קבועה בתחושת הביטחון של התושבים ביישובים שבהם קיים מערך אכיפה עירוני במשך השנים ועל ירידה בדיווח (גם למשטרה וגם למוקד העירוני) בשיעור עבירות איכות החיים ביישובים "ותיקים" בתכנית אשר נבדקו במחקר.

בעניין זה יש לציין כי תוכנית מערכי אכיפה עירוניים משולבים היא תוכנית שפועלת למימוש אסטרטגיית שיטור ממוקד בעיות (Policing Oriented Problem). במהלך שני העשורים האחרונים אסטרטגיה זו הולכת וצוברת תאוצה ברחבי העולם ובייחוד במדינות ה-OECD, כגון: הולנד, צרפת, אנגליה, איטליה, קנדה ועוד, כך שהיא הפכה לכלי בסיסי בתוכניות שיטור בעולם.

עקב האמור, בשנים 2015 ו-2017 פורסמו הצעות חוק מטעם הממשלה אשר ביקשו להפוך את הוראת השעה בנושא להוראת קבע: הצעת חוק לליעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ה-2015, והצעת חוק לליעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017. ואולם במהלך הדיונים שהתקיימו בהצעת החוק בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, החליטה הכנסת שלא לעגן את ההוראה כקבועה אלא להאריך את תוקפה של הוראת השעה, כאמור, עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019). בהמשך, בהצעת חוק לליעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6) (הפיכה להוראת קבע), התשפ"א-2021, הוצע פעם נוספת להפוך את הוראת השעה להוראת קבע, אך גם במקרה זה החליטה הכנסת שלא לעגן את הוראת השעה כהוראת קבע, אלא להאריך את תוקפה עד יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).

מאחר שמטרת חקיקת החוק ובהן המאבק באליומות, בעבריינות ובעבירות הפוגעות באיכות החיים של תושבי הרשויות המקומיות בעיני עומדות, ובשל שביעות הרצון מפעילות מערכי האכיפה כאמור לעיל, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את החוק ולהפכו להוראת קבע וכן לבצע תיקונים נוספים בחוק, כפי שפורט להלן.

סעיף 1 מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא להפוך את החוק להוראת קבע. לפיכך מוצע למחוק משם החוק את המילים "הוראת שעה".

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"א, עמ' 229.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

7. (א) ברשויות מקומיות שיקבע השר, בצו, בהסכמת שר הפנים, יוקם ויפעל מערך אכיפה שיורכב משני אלה (בחוק עירוני
 "הקמה והפעלה של מערך אכיפה עירוני"
 זה – מערך אכיפה עירוני):

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחוצים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

6. סיווג לסמכויות פקח עירוני

פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה:

(1) מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי;

(2) ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם שר הפנים; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.

סעיף 5 סעיף 7 לחוק שאותו מוצע לבטל, קובע כך:

כללי 7. מערך אכיפה עירוני

ברשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה יפעל מערך אכיפה עירוני, שיורכב מיחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים ומכוח שיטור עירוני ייעודי של שוטרים.

עקב הניסיון הרב שהצטבר בשנים שבהן הופעלו מערכי האכיפה העירוניים ובשל ההצעה להפוך את החוק מהוראת שעה להוראת קבע, מוצע להחליף את סעיף 7 לחוק ולעגן במקומו, בחקיקה ראשית, הסדר מפורט להקמה ולהפעלה של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית, לקביעת אמות המידה שלפיהן ייקבע באיזה רשות מקומית יוקם ויפעל המערך, לקביעת תנאי הסף לקביעת רשות מקומית כאמור ולהפסקת פעילותו של המערך והכול כמפורט להלן.

לסעיף 7 המוצע

בדומה להוראת סעיף 7 בנוסחו כיום, מוצע לקבוע גם בסעיף 7 המוצע כי מערך האכיפה העירוני יפעל בשיתוף פעולה של המשטרה והרשות המקומית, והוא יורכב מיחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים שהם עובדי הרשות המקומית שהוסמכו לפי סעיף 10 לחוק, וכן מכוח שיטור ייעודי של שוטרים.

כמו כן, כדי לקצר ולייעל את תהליך קביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני, מוצע לקבוע כי קביעה כאמור לא תיעשה בתוספת הראשונה לחוק כפי הקבוע כיום, אלא בצו של השר לביטחון הפנים.

"פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים

3. הסמכת פקחים עירוניים

(א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים עירוניים, שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי לרשות המקומית, לשמש כפקח עירוני;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר הפנים.

(ב) הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין.

4. סמכויות פקח עירוני

(א) לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, רשאי פקח עירוני, לאחר שהודעה לפי סעיף 5 –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין.

5. זיהוי פקח עירוני

פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1) יחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים;

(2) כוח שיטור ייעודי של שוטרים.

(ב) השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים, רשימה עדכנית של הרשויות המקומיות שבהן מוקם ומופעל מערך אכיפה עירוני לפי סעיף זה.

אמות מידה לקביעת הרשויות המקומיות דא. (א) קביעה כאמור בסעיף 7 תיעשה לפי אמות מידה שקבע השר בתקנות, בהסכמת שר הפנים.

(ב) אמות המידה יביאו בחשבון נתונים אלה:

(1) היקף העבריינות בתחומי הרשות המקומית, בעבירות שקבע השר;

(2) גודל האוכלוסייה בתחומי הרשות המקומית;

(3) המדרד החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(4) מדרד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ד ב ר י ה ס ב ר

1331 מיום י"ד באדר א' התשע"ד (12 בפברואר 2014), שערכה את – החלטת ממשלה מס' 2910 מיום כ' באדר א' התשע"א (24 בפברואר 2011) אשר בה נקבעו התבחינים הראשונים בנושא; וכן בהתאם לתבחינים ולתנאים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ח (20 בדצמבר 2018). לעניין רשימת המועצות האזוריות ודירוגן, ובהחלטת הממשלה מס' 631 מיום י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021) לעניין רשויות מקומיות בחברה הערבית. ככלל, הכללת רשויות מקומיות בתוכנית נעשית בהתאם לתבחינים האמורים ולתקציב המוקצה לנושא.

כעת, מוצע לקבוע כי אמות המידה שלפיהן יקבע השר, בצו, בהסכמת שר הפנים, את הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויופעל המערך כאמור, ייקבעו בתקנות, בהסכמת שר הפנים.

מוצע כי אמות המידה יביאו בחשבון נתונים אלה: היקף העבריינות ברשות המקומית ביחס לעבירות שיקבע השר באמות המידה; גודל האוכלוסייה ברשות המקומית; המדרד החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומדרד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, השר יהיה רשאי לקבוע, בהסכמת שר הפנים, כי לעניין סוגי רשויות מקומיות שונות יחולו רק חלק מאמות המידה או אמות מידה נוספות, ככל שקביעה זו תידרש בשל מאפייני סוג הרשות המקומית, למשל: ערי כרך או מועצות אזוריות.

בהסכמת שר הפנים, וכן לא יידרש לקביעה זו אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אשר נדרש כיום (ראו דברי הסבר לסעיפים 10, 17 ו-18 לחוק וביטול התוספת הראשונה לחוק המוצעים בסעיפים 6, 7, 8 ו-13 להצעת החוק, בהתאמה).

מוצע כי קביעת השר כאמור תיעשה, בהתבסס על אמות מידה שייקבעו כאמור בסעיף 7א המוצע בסעיף 5 להצעת החוק.

עוד מוצע לקבוע כי באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים תפורסם רשימה עדכנית של הרשויות המקומיות שבהן מוקם ומופעל מערך אכיפה עירוני. רשימה זו תעודכן ויתווספו אליה רשויות מקומיות חדשות שבהן קבע השר, בצו, בהסכמת שר הפנים, כי יוקם ויופעל מערך אכיפה עירוני, וכן יוסרו ממנה הרשויות המקומיות שלגביהן החליט השר, בצו, בהסכמת שר הפנים, על הפסקת פעילות המערך כאמור בסעיף 7א המוצע בסעיף 5 להצעת החוק.

לסעיף 7א המוצע

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 7א המוצע המסדיר את אמות המידה לקביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויופעל מערך האכיפה העירוני. כיום גיבוש רשימת הרשויות המקומיות הרלוונטיות ודירוגן מתבצעים במשרד לביטחון הפנים, בהתאם לתבחינים ולתנאים שנקבעו בנושא בהחלטת ממשלה מס' 1645 מיום א' בתמוז התשע"ו (7 ביולי 2016). המהווה עדכון של החלטות ממשלה מס'

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר, בהסכמת שר הפנים, לקבוע כי לעניין סוג רשות מקומית שיקבע יחולו חלק מאמות המידה בלבד, או כי יחולו אמות מידה נוספות שיקבע, אם קביעה זו נדרשת בשל מאפייני הסוג של הרשות המקומית.

לא יקבע השר, בצו כאמור בסעיף 7, רשות מקומית שבה יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני, אלא אם כן הרשות המקומית נתנה את הסכמתה והתחייבה לעמוד בתנאים הנדרשים להקמה ולהפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה כפי שנמסרו לה; תנאים כאמור יגובשו בידי השר בהסכמת שר הפנים, בשים לב, בין השאר, למאפיינים של סוג הרשות המקומית ולמשאבים המוקצים לכך; השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים את התנאים לפי סעיף זה.

7.ב. הסכמת הרשות המקומית והתחייבותה לעמוד בתנאים

(א) השר רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת שר הפנים, כי ברשות מקומית תופסק פעילות מערך האכיפה העירוני, אם התקיים אחד מאלה:

7.ג. הפסקת פעילותו של מערך אכיפה עירוני

(1) הרשות המקומית ביקשה את הפסקת הפעילות כאמור;

(2) הרשות המקומית לא עמדה בהתחייבויות הנדרשות ממנה לצורך ההקמה או ההפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה.

(ב) לא יקבע השר כי פעילות מערך אכיפה עירוני תופסק ברשות מקומית לפי סעיף קטן (א)(2), אלא לאחר שנתן לרשות המקומית הזדמנות להשמיע את טענותיה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 7.ג המוצע

מוצע לקבוע בחוק את העילות שמכוחן רשאי השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר הפנים, להפסיק פעילות של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית מסוימת. העילה האחת היא בקשת הרשות המקומית להפסקת פעילות מערך אכיפה עירוני בתחומה, מטעמים שונים. העילה השנייה היא אי-עמידתה של הרשות המקומית בהתחייבויות הנדרשות ממנה לצורך ההקמה או ההפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה, ובלבד שניתנה לרשות הזדמנות להשמיע את טענותיה בטרם קבלת החלטה על ההפסקה של הפעלת מערך האכיפה העירוני בתחומה. בעילה זו בעיקר מדובר במקרים שבהם הרשות המקומית אינה מעמידה את כוח האדם והאמצעים הנדרשים ממנה לצורך ההקמה וההפעלה של המערך, או במקרים שבהם הרשות המקומית מעוניינת להפעיל את מערך האכיפה העירוני למשימות שונות מהמשימות שהוגדרו לו.

לסעיף 7.ב המוצע

מוצע לעגן בחוק את הסכמת הרשות המקומית והתחייבותה לעמוד בתנאים הנדרשים להקמה ולהפעלה של מערך אכיפה עירוני בתחומה, כפי שנמסרו לה על ידי המשרד לביטחון הפנים לפני הכללתה בתוכנית. תנאים אלה כוללים, ככלל, את כוח האדם והאמצעים שנדרשת הרשות המקומית לייעד כדי שיפעל בתחומה מערך אכיפה עירוני, והם יגובשו בידי השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר הפנים. כאמור בסעיף המוצע, תנאים אלה יגובשו בשים לב, בין השאר, למאפיינים של סוג הרשות המקומית (למשל אם מדובר במועצה אזורית או ברשות מקומית). וכן בשים לב למשאבים המוקצים לכך, שכן הקמה והפעלה של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית כפופים לקיומו של תקציב ממשלתי מתאים לטובת הפעלת הפרויקט. נוסף על כך, מוצע בסעיף כי התנאים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים.

- תיקון סעיף 10 6. בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, במקום "המנויה בתוספת הראשונה" יבוא "אשר נקבע בצו כי יוקם ויפעל בתחומה מערך אכיפה עירוני".
- תיקון סעיף 17 7. בסעיף 17 לחוק העיקרי, במקום "המנויה בתוספת הראשונה" יבוא "אשר פועל בתחומה מערך אכיפה עירוני".
- תיקון סעיף 18 8. בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "התוספות" יבוא "התוספת השנייה";
- (2) סעיף קטן (א) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיפים** במסגרת הצעת החוק מוצע לקצר ולייעל
- 6, 7, 8 את תהליך קביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקמו ויפעלו מערכי אכיפה עירוניים כך שלא יידרש אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, וקביעת רשימת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני לא תיעשה בתוספת הראשונה לחוק, אלא בצו של השר בהסכמת שר הפנים כאמור בסעיף 7 המוצע בסעיף 5 להצעת החוק.
- לפיכך מוצע בסעיף 13 להצעת החוק לבטל את התוספת הראשונה לחוק ובהתאמה מוצע בסעיף 8 להצעת החוק, לבטל את סעיף 18(א) אשר קובע כי "השר רשאי, בצו, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה".
- כמו כן מוצע, בסעיפים 6 ו-7 להצעת החוק, למחוק את ההפניה לתוספת הראשונה הקבועה בסעיפים 10(א) ו-17 לחוק, כך שבמקום ההפניה ל"רשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה" ייכתב "רשות מקומית אשר נקבע בצו כי יוקם ויפעל בתחומה מערך אכיפה עירוני" ו"רשות מקומית אשר פועל בתחומה מערך אכיפה עירוני".
- וזה נוסח התוספת הראשונה לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלה:

"תוספת ראשונה"

(סעיף 7)

1. אילת;
 2. בני ברק;
 3. גבעתיים;
 4. דימונה;
 5. טירה;
 6. כרמיאל;
 7. לוד;
 8. מגדל העמק;
 9. נצרת;
 10. נתניה;
 11. ערד;
12. רמת גן;
 13. באר שבע;
 14. עפולה;
 15. רמלה;
 16. (בוטל);
 17. בת ים;
 18. אשקלון;
 19. חדרה;
 20. פתח תקוה;
 21. קריית ביאליק;
 22. טבריה;
 23. קריית גת;
 24. באקה אל גרביה;
 25. הרצליה;
 26. כפר סבא;
 27. אור יהודה;
 28. גדרה;
 29. יבנה;
 30. צפת;
 31. שפרעם;
 32. עראבה;
 33. קריית אתא;
 34. עכו;
 35. ראש העין;
 36. אשדוד;
 37. נשר;
 38. מבשרת ציון;
 39. אלעד;
 40. תל אביב;

- ביטול סעיף 19 9. סעיף 19 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 21 10. בסעיף 21 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו.
- תיקון סעיף 22 11. בסעיף 22 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "למעט פרק ג" – יימחקו;
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

41. רעננה;
42. מודיעין-מכבים-רעות;
43. קריית מלאכי;
44. טמרה;
45. אום אל פאחם;
46. קריית מוצקין;
47. כפר יונה;
48. רחובות;
49. קריית ים;
50. יהוד-מונוסון;
51. אופקים;
52. טייבה;
53. קלנסואה;
54. נתיבות;
55. קריית שמונה;
56. שדרות;
57. ירושלים;
58. באר יעקב;
59. טירת כרמל;
60. חולון;
61. גן יבנה;
62. בית שאן;
63. אור עקיבא;
64. נצרת עילית;
65. יקנעם עילית;
66. רהט;
67. דלית אל-כרמל;
68. פרס חנה-כרכור;
69. ראשון לציון;
70. בית שמש;
71. מעלות תרשיחא;
72. תל שבע.
- סעיף 9 סעיף 19 לחוק קובע חובת דיווח של השר לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי חצי שנה, בדבר נתונים שונים הנוגעים להפעלת מערכי האכיפה העירוניים. זאת, בין השאר, לצורך בחינת אפקטיביות מערכי האכיפה העירוניים. בד בבד עם ההצעה לסיים את תקופת הפעלת מערכי האכיפה העירוניים לתקופת ניסיון, כהוראת שעה, ועם ההצעה להפעילם באופן קבוע לאחר ניסיון מצטבר של כעשור בהפעלת מערכי אכיפה עירוניים ברשויות מקומיות, מוצע לבטל את חובת הדיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא.
- וזה נוסחו של סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים שמוצע כאמור לבטלו:
19. "דיווח לכנסת
- השר ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי חצי שנה, דיווח על כל אלה:
- (1) מספר עבירות האלימות שבוצעו בכל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;
- (2) מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות שאינן מנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;
- (3) שינוי במספר השוטרים הפועלים דרך קבע בתחומי הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה;
- (4) מספר המקרים שבהם עשו פקחים מסייעים שימוש בכל אחת מסמכויותיהם לפי פרק זה."
- סעיף 10 במסגרת סעיף 21 לחוק תוקן בתיקון עקיף, כהוראת שעה, סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, שכותרתו "עבירות משמעת" ובו קבועה רשימה של התנהגויות שייחשבו לעבירת משמעת של עובד רשות מקומית. סעיף 21 לחוק הוסיף את פסקה (8) לרשימה שבסעיף 9 האמור, ולפיה גם הפעלת סמכות עיכוב, חיפוש או כניסה, שלא כדין, על ידי עובד רשות מקומית תהווה עבירת משמעת. זאת, כדי שלצד הקניית סמכויות אכיפה לפקחים לפי החוק ייקבעו סנקציות אפקטיביות למי שיעשה שימוש בסמכויותיו שלא כדין. עם ההצעה להפוך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים להוראת קבע, מוצע לקבוע גם את עבירת המשמעת האמורה להוראת קבע. לפיכך, מוצע למחוק את המילים "הוראת שעה" מכותרת השוליים של סעיף 21 לחוק.

- ביטול סעיף 23 12. סעיף 23 לחוק העיקרי – בטל.
- ביטול התוספת הראשונה לתוספת לחוק העיקרי – בטלה. 13.
- תיקון פקודת העיריות 14. בפקודת העיריות, אחרי סעיף 337 יבוא:

”סימן א’ 1: הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת פקחים עירוניים 337א. (א) ראש עירייה רשאי להסמיך, מקרב עובדי העירייה, פקחים עירוניים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי לעירייה, לשמש כפקח עירוני;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר.

(ב) הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש העירייה או מועצת העירייה להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין.

סמכויות פקח עירוני 337ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום העירייה שבה הוא עובד, רשאי פקח עירוני, לאחר שהודעה לפי סעיף 337 –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר; בפסקה זו, ”מסמך” – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה–1995⁴;

(3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין.

ד ב ר י ה ס ב ר

זהו נוסחו של סעיף 23 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים שמוצע כאמור לבטלו:

”23. תוקף

חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ’ בתמוז התשפ”א (30 ביוני 2021).”

סעיף 12 מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא להפוך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים להוראת קבע, כאמור לעיל. סעיף 23 לחוק קובע את תוקפו של החוק כהוראת שעה. עם ההצעה להפוך את הוראת השעה להוראת קבע, מוצע לבטלו.

⁴ ס”ח התשנ”ה, עמ’ 366; התשע”ד, עמ’ 296.

זיהוי פקח עירוני 337ג. פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בתחום העירייה שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש העירייה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחוס להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש העירייה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

סייג לסמכויות פקח 337ג. פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה:

- (1) מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי;
- (2) ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם השר; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.⁵

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 15. | בפקודת המועצות המקומיות, אחרי סעיף 113 יבוא: | תיקון פקודת המועצות המקומיות |
| 16. | (א) רשות מקומית שעבר תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), הייתה מנויה בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, יראו אותה כאילו נקבעה בצו לפי סעיף 7 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ומערך האכיפה העירוני ימשיך לפעול בתחומה, אלא אם כן הופסקה פעילותו בהתאם להוראת סעיף 7ג לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה. | הוראות מעבר |

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) עד לקביעת אמות מידה ראשונות לבחירת רשויות מקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני בהתאם לסעיף 7א המוצע בסעיף 5 להצעת החוק, יראו כאמות מידה לעניין זה את התבחינים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 1645 מיום א' בתמוז התשע"ו (7 ביולי 2016), המהווה עדכון של החלטות ממשלה קודמות בנושא כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 7א האמור. לעניין בחירת מועצות אזוריות כאמור, יראו כאמות מידה מחייבות את התבחינים והתנאים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ח (20 בדצמבר 2018). לעניין בחירת רשויות מקומיות ערביות יראו כאמות מידה מחייבות את התבחינים והתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 631 מיום י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021);

סעיף 16 כפי שצוין לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, כיום מנויות בתוספת הראשונה לחוק 71 רשויות מקומיות שבמרביתן פועלים מערכי אכיפה עירוניים, ובחלקן הם נמצאים בשלבי הקמה והיערכות שונים. כדי לאפשר את המשך הפעלתם של מערכי האכיפה העירוניים הללו, בהתאם לתקציב המוקצה לנושא, מוצע לקבוע הוראות מעבר כלהלן:

(1) ברשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה לחוק ימשיך לפעול מערך אכיפה עירוני, אלא אם כן הופסקה פעילותו בהתאם להוראת סעיף 7ג המוצע בסעיף 5 להצעת החוק, כלומר אם רשות מקומית ביקשה את הפסקת הפעילות או אם הרשות המקומית לא עמדה בהתחייבויות שנדרשו ממנה לצורך הפעלת המערך;

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 174.

(ב) עד לקביעת אמות מידה ראשונות בהתאם לסעיף 7א לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יראו כאמות מידה לעניין הסעיף האמור את התבחינים לבחירת רשויות מקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 1331 מיום י"ב באדר א' התשע"ד (12 בפברואר 2014), בהחלטת הממשלה מס' 1645 מיום א' בתמוז התשע"ו (7 ביולי 2016), בהחלטת הממשלה מס' 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018) ובהחלטת הממשלה מס' 631 מיום י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021).

(ג) הסמכה לפקח עירוני שנעשתה ערב יום התחילה, לפי הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי בנוסחו ערב יום התחילה, ועמדה בתוקף ערב המועד האמור, יראו אותה כהסמכה שניתנה לפי סעיף 337א לפקודת העיריות או לפי סעיף 113 לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בסעיפים 14 ו-15 לחוק זה, בהתאמה, לפי העניין, והיא תעמוד בתוקפה עד תום תקופת תוקפה, אלא אם כן בוטלה או שתוקפה פקע קודם לכן לפי כל דין.

ד ב ר י ה ס ב ר

שנעשו מכוח פרק זה, ערב יום תחילתו של החוק, ימשיכו לעמוד בתוקפן עד תום תקופת תוקפן, אלא אם כן בוטלו קודם לכן או שתוקפן פקע קודם לכן לפי כל דין.

(3) עקב ההצעה להעביר את פרק ג' לחוק שעניינו הסמכת פקחים עירוניים – לפקודת העיריות, ולבטל בשל כך את פרק ג' האמור מהחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, מוצע לקבוע, למען הסר ספק, כי הסמכות לפקחים עירוניים

